

営業代行に関する覚書

小林薫之介（以下「甲」という）と大井雄貴（以下「乙」という）は、甲が乙の LP/HP 制作サービスに関する営業代行を行うにあたり、以下のとおり覚書（以下「本覚書」という）を締結する。

第 1 条（目的）

本覚書は、甲が乙の LP/HP 制作サービスの潜在顧客（見込み客）を開拓し、乙への商談機会の創出（以下「トスアップ」という）を行う営業代行業務について、双方の権利義務および条件を明確にすることを目的とする。

第 2 条（トスアップの定義）

本覚書において「トスアップ」とは、甲が獲得した見込み客と乙との間で、デモサイトの作成に関するコンタクトが取られ、双方間で少なくとも 1 往復のやり取りが完了した時点をもって、成立したものとみなす。

第 3 条（報酬）

乙は甲に対し、確認済みのトスアップ 1 件につき金 5,500 円（消費税込）を支払うものとする。

本条に定める報酬単価は、第 7 条に定める試用期間における初月適用額とし、2 か月目以降については第 6 条の規定に基づき改めて協議・決定するものとする。

第 4 条（支払方法）

乙は甲に対し、当月 10 日締め同月末払いにて、甲が別途 LINE にて通知する銀行口座への振込により支払うものとする。

振込手数料は乙の負担とする。

第 5 条（成果の保証に関する免責）

甲はトスアップの創出に向けて最大限尽力するものとするが、その成果（件数）を保証するものではない。

試用期間中に甲のトスアップ件数が 0 件であった場合においても、乙は甲に対して損害賠償その他いかなる補償も請求しないものとする。

第 6 条（条件の見直し）

本覚書の内容（報酬単価を含む）については、試用期間の内外を問わず、甲乙双方の合意がある場合にいつでも見直すことができるものとする。

見直しの内容については、書面または LINE 等の記録が残る方法にて双方が確認した時点で効力を生じるものとする。

第 7 条（試用期間）

本覚書の試用期間は、2026 年 6 月 11 日から 2026 年 7 月 10 日までの 1 か月間とする。
試用期間満了後の継続条件については、双方が協議のうえ別途決定するものとする。

第 8 条（秘密保持）

甲および乙は、本覚書の締結および履行に伴い知り得た相手方の業務上の情報、顧客情報、その他一切の機密情報（以下「秘密情報」という）を第三者に開示・漏洩してはならず、本覚書の目的以外に利用してはならない。

甲が営業活動において取得した見込み客の個人情報・連絡先情報については、乙へのトスアップ目的のみに使用するものとし、乙はこれを第三者に提供してはならない。

本条の義務は、本覚書終了後も存続する。

第 9 条（本覚書の性質）

本覚書は、甲乙間の営業代行業務に関する基本的な合意事項を確認するものであり、双方の信義誠実の原則に基づく協力関係を前提とするものである。

本覚書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙双方が誠実に協議し解決するものとする。

2026 年 6 月 11 日

甲（営業代行者）

氏 名：小林薫之介

署 名：

日 付： 年 月 日

乙（依頼者）

氏 名：大井雄貴

署 名：

日 付： 年 月 日

以 上